

1521756-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLORIAN PIERRE JOSÉ FAURE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

FLORIAN PIERRE JOSÉ FAURE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de setembro de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521756-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521756-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLORIAN PIERRE JOSÉ FAURE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

FLORIAN PIERRE JOSÉ FAURE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 00h50min, na Avenida Paulista, Bela Vista, neste município de São Paulo, subtraiu para si o aparelho de telefone celular da vítima Michael Alexsander Candido Ferreira Pires.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Verificou-se que ele não fazia jus ao acordo de não persecução penal ou à suspensão condicional do processo, em razão de seus antecedentes criminais.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou o delito de furto que lhe foi atribuído na denúncia, não chegando, todavia, a consumir o crime.

Com efeito, o próprio acusado, interrogado nesta data, confessou haver praticado o delito em questão.

E a confissão do acusado encontra pleno respaldo nos relatos prestados, também em juízo, pela vítima Michael e pelas testemunhas Diego e Sérgio, dos quais se infere que o réu passou pela vítima, arrancou dela o celular que ela tinha nas mãos e tentou se evadir com esse bem, tendo sido, entretanto, perseguido e detido.

Tem-se, assim, que a conduta perpetrada pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que requer a sua condenação, observando-se que o réu não chegou a obter a efetiva posse do celular da vítima.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

O réu é reincidente, por quatro vezes (fls. 23/27). De outro lado, ele confessou espontaneamente, em juízo, a autoria delitiva. No cotejo dessas circunstâncias, e com a preponderância da múltipla reincidência, aumento suas penas de um terço, obtendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Aplico a causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e reduzo as penas de um terço, em razão da extensão do iter criminis percorrido pelo réu. Obtenho as penas finais de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 08 (oito) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da múltipla reincidência do réu.

Pelo mesmo fundamento, verifico que estão ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu FLORIAN PIERRE JOSÉ FAURE, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 08 (oito) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão regime inicial

de pena ora estipulado, de sua múltipla reincidência e do fato de ter respondido preso ao processo, não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar.

Recomende-se o réu.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA